

경고·주의 및 시정요구

제 목 LPG·일반판매시설 등 정기·자율검사 처리 방법·시기 미준수

관 련 부 서 강원영동지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○○○처), 4급 ○○○, 4급 ○○○(現 퇴직)

내 용

1. 업무 개요

「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스 안전관리 및 사업법」 및 「도시가스사업법」(이하 “가스 관계 법령”이라 한다)에 따른 허가를 받은 자나 신고를 한 자(이하 “허가 시설”이라 한다), 고압가스·액화석유가스·도시가스 사용자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 허가관청의 검사(이하 “정기검사”라고 한다)를 받도록 규정하고 있으며, 검사의 시기 등 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정하고 있다.

공사 강원영동지사에서는 감사 대상 기간인 2022.6.1.~2025.8.31. 중 2022년 하반기부터 2025년 상반기까지(2022.7.1.~2025.6.30.) [표 1]과 같이 허가시설 977개소에 대한 정기·자율검사를 처리하였다.

[표 1] 강원영동지사 허가시설 정기·자율검사 처리 현황('22년 하반기~'25년 상반기)

[단위: 건]

구분	계	2022년	2023년		2024년		2025년	비고
		하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	
계	977	300	175	165	97	174	66	
LPG충전	331	72	52	62	48	63	34	
LPG저장	201	43	32	38	24	43	21	
LPG판매	207	132	62	13	-	-	-	'23.8월부터 강원광역본부 이관
일반판매	238	53	29	52	25	68	11	

※자료출처: 가스피아 ‘검사처리대장’ 등 검사 명세 내용 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

가스관계법령에서 따라 정기검사는 최초 완성검사를 받은 날을 기준으로 매 1년마다(일부 고압가스 사업자는 2년) 받아야 하고, 자율검사는 사업자별 안전관리 규정에 최초 완성검사가 이루어진 날의 6개월이 되는 시기에 받도록 작성해야 한다.(상세 내용 ‘표 2’ 참조)

이에 따라, 허가시설 검사 업무를 담당하는 검사원은 사전에 정기(자율)검사를 신청한 사업자에 관해서는 법령에서 정한 검사 시기를 준수하여 해당 검사를 처리해야 하고, 공사 「위탁업무 처리규정 운영지침」 제7조에 따라 정기검사 또는 자율검사¹²⁾를 받도록 정한 기간이 지난 후에도 해당 검사를 신청하지 않은 사업자에 대해서는 허가 관청에 해당 법령 위반 사항을 통지하여야 한다.

[표 2] 정기·자율검사 시기(가스관계법령별)

법령별	정기검사 시기 (완성검사증명서 발급일로부터)	관련 근거
고압가스사업자	• 매 1년(2년)이 되는 날의 전후 15일 이내	고압가스안전관리법 시행규칙 제30조 제②항 및 별표19
액화석유가스사업자	• 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내	액화석유류의 안전관리 및 시행규칙 제52조 제③항
도시가스충전사업자	• 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내	도시가스사업법 시행규칙 제25조 제③항



※자료출처: 가스 관계 법령(고압가스, 액화석유가스 및 도시가스) 시행규칙 상 정기·자율검사 시기 재구성

12) (고압가스 사업자) 자율검사를 받지 않은 경우, 「고압가스안전관리법」 제11조 제5항을 준수하지 않은 것에 대하여 같은 법 제43조 제2항에 따라 1천만원 이하의 과태료에 처하도록 정하고 있음

3. 감사 결과 확인된 문제점

강원영동지사에서 감사대상 기간 중 위 1호에서 말한 2022.7.1. ~ 2025.6.30. 기간에 처리한 LPG판매 및 일반판매시설에 대한 정기·자율 검사 실시 및 검사 처리 기간 준수 여부를 확인한 결과, 4급 ○○○ 차장(現 ○○○○처) 외 4명은 허가시설 정기(자율)검사 57건에 대해 아래와 같이 검사 처리 방법을 준수하지 않은 것으로 나타났다.

① 검사 지연 처리에 따른 상반기분 검사 누락 초래

상반기 검사 대상으로서 위 [표 2]에서 정한 적기에 검사를 받을 수 있도록 신청되어 있음에도 이를 준수하지 않고 하반기에 처리함으로써 상반기분 정기(자율)검사를 누락시킴으로써 해당 사업자로 하여금 법령에서 정하는 시기에 검사를 받지 않은 결과를 초래한 사례가 25건 있었다.

② 검사 미신청·미필(누락) 사업자에 대한 법령 위반 사실 미통지

정기(자율)검사를 신청하지 않았고 해당 연도 내에 검사를 받지 않은 사업자에 대해 「위탁업무 처리규정 운영지침」에서 정하는 바에 따라 허가 관청에 검사 미신청·미필 사실을 통보하지 않은 사례가 20건 있었다. 이로 인해 일부 사업자의 경우, 3회 연속(22년 하반기, 23년 상·하반기) 정기(자율)검사를 받지 않아 안전성이 미확보된 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 3] 허가시설 정기(자율)검사 처리 방법 등 미준수 현황

부적정 유형	검사원	계	4급 ○○○	4급 ○○○ (現 퇴직)	4급 ○○○
소 계		43	17	15	11
① 검사 지연 처리(상반기분 검사 누락)		23	1	11	11
② 검사 미필(미신청) 업소 허가 관청 미통지		20	16	4	-

※자료출처: 검사 처리 명세 및 가스피아 '업소/시설 정보' 내용 재구성

<첨부 생략>

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 강원영동지사장은

① 위 [표 3]과 관련, 상반기 검사 대상으로써 신청된 정기(자율)검사를 하반기에 처리하거나 정기(자율)검사 대상임에도 해당 연도내에 검사 신청을 하지 않아 검사를 누락한 시설에 대하여 허가관청에 통보하여야 함에도 이를 다수 누락한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 강원영동지사 4급 ○○○(現 ○○○○처)

② 위 [표 3]과 관련, 상반기 검사 대상으로써 신청된 다수의 정기(자율)검사를 하반기에 처리하여 상반기 정기(자율)검사를 실질적으로 누락한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 강원영동지사 4급 ○○○

③ 위 [표 3]과 관련, 정기(자율)검사 대상임에도 해당 연도내에 검사 신청을 하지 않아 검사를 누락한 사업자에 대하여 허가관청에 검사 미신청 및 미필 사실을 통보하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)